

국가표준개발사업협약서

[기술료비징수 과제용]

첨부1 국가표준개발사업 사업비 집행기준

첨부2 위임장

국가표준개발사업협약서(표준양식)

- 국립산림과학원과 협력기관 협약용 -

- 과제명(이하 ‘과제’) : 000 협력기관의 표준 정비 및 제·개정안 개발
- 사업기간 : 20 년 월 일부터 20 년 월 일까지(개월)
- 개발사업비

구 분	사 업 비
국 고	
합 계	

- 협약대상자

(갑) 국립산림과학원장 :

(을) 협력기관

(기관명)

(대표자)

위 표준개발과제의 수행에 관하여 (갑)과 (을)은 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조(협약의 목표 및 내용)

본 협약에 의한 기술개발사업의 목표 및 내용은 「(첨부)국가표준개발사업계획서」
(이하 "사업계획서"라 한다)에 따른다.

제2조(용어의 정의)

본 협약에서 사용하는 용어는 달리 정의하지 아니하는 한 「목재 · 제지산업분야 표준 개발협력기관 운영규정」(이하 ‘운영규정’이라 한다)이 정하는 바에 따른다.

제3조(국가표준개발사업의 신의성실 및 청렴의무 준수)

- ① 본 협약에 의한 국가표준개발사업에 참여하는 당사자들은 신의를 가지고 본 협약,
「산업표준화법·시행령·시행규칙」 등이 정하는 바에 따라 사업책임자의 조정과 감독으로 제1조의 기술개발을 성실히 수행하여야 한다.

②본 협약에 의한 국가표준개발사업에 참여하는 당사자들은 과제 수행 및 평가관리 과정에서 청렴의무를 준수하여야 한다.

제4조(당사자들의 권한과 책임)

①(갑)은 다음 각 호의 권한과 책임을 갖는다.

가. 국가표준개발사업비의 지급

나. (을)이 주관하는 표준개발 과제에 대한 진도점검·최종평가 및 각종 현장실태조사 등 평가 및 관리에 관한 업무

다. (을)의 국가표준개발사업비의 관리 및 사용실적 보고에 대한 평가 및 정산

라. 국가표준개발 과제 성과의 국가표준 제·개정 추진

마. 그밖에 가호부터 라호의 업무를 수행하는데 필요한 부수적인 업무, 기타 운영규정에서 전담기관의 권한으로 정한 사항

②(을)은 다음 각 호의 권한과 책임을 갖는다.

가. 과제의 협약체결 및 수행에 대한 종합관리

나. 과제수행결과의 국가표준 제·개정 추진 등

다. 과제 수행에 필요한 참여인력, 시설의 확보 및 행정지원

라. 사업비의 관리 및 사용실적의 보고

마. 진도실적 및 최종보고서의 제출

바. 과제수행결과의 활용 및 현황보고서 등 제출

사. 수행과제의 보안관리

아. 연구윤리 준수

자. 과제의 부정행위 등 문제 발생 시 기술표준원에 통보

차. 표준개발장비의 활용, 관리 및 관련 자료의 제공

카. 그밖에 운영규정에서 참여기관의 권한 또는 책임으로 정한 사항

④(을)은 과제 수행에 따른 표준개발실 등의 안전조치를 이행하여야 하고, 과제를 수행하며, 표준화 활용 이력을 작성·관리 하여야 한다.

제5조(국가표준개발사업비의 지급, 사용 및 관리 등)

①(갑)은 과제의 국가표준개발사업비는 다음과 같이 (을)이 협약체결 시 제출한 「사업비 청구서」에 기록된 입금계좌(이하 "관리계좌"라 한다)로 지급한다.

- 제1차: 20 년 월 일 천원

- 제2차: 20 년 월 일 천원

②(갑)은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에 사업비의 지급시기·지급방법 및 지급금액을 조정할 수 있다.

가. 사업비의 절감 또는 사업기간 단축 등에 따라 협약이 변경되는 경우

나. 정부의 예산 사정, 관련 법령 또는 규정의 개정이나 정부의 정책 변경 등으로 인하여 사업비의 조정이 필요한 경우

다. 본 협약이 변경 또는 해약되는 경우

라. (갑)이 지정하는 자의 현장실태조사 또는 평가 등의 결과에 따라 조정이 필요한 경우

마. (갑)의 통제범위를 초월하는 사태(이하 "불가항력의 사유"라 한다)의 발생으로 조정이 필요한 경우

③본 조에 의거하여 (을)이 본 협약 체결 시에 제출한 관리계좌로 국가표준개발사업비를 지급받은 경우, 관리계좌에 연결된 법인카드를 개설하여 「사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」에 따라 국가표준개발사업비를 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 사용 및 관리하여야 한다.

④그 밖에 사업비의 신청, 지급, 관리 및 사용에 관하여는 운영요령 및 운용지침, 「사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」, 기타 부속규정에 정한 바에 따른다.

제6조(사업비 사용실적의 보고 및 평가)

①(을)은 제6조에 따른 사업비 사용실적 및 변경 내역을 협약 종료일로부터 1개월 이내에 별지 제13호서식에 따라 (갑)에게 제출하여야 한다.

②(갑)은 사업비의 투명하고 공정한 집행을 확인하기 위하여 (을)에게 사업비의 집행내역에 관한 자료를 요구하거나 현장실태조사를 실시할 수 있으며, (을)은 (갑) 또는 (갑)이 지정하는 자의 요구에 성실히 응하여야 한다.

③(을)은 정산금을 운영요령 및 운용지침, 「사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」에 따라 (갑)이 요청하는 기간 내에 (갑)이 지정한 계좌에 입금하여야 한다.

④사업비의 사용 실적 보고, 평가 및 정산에 관한 세부 사항은 운영요령 및 운용지침, 「사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」에 정한 바를 따른다.

제7조(국가표준개발결과 보고 및 평가)

①(을)은 제14조의 관련 법령 및 규정에 따라, 진도실적보고서, 최종보고서 등을 규정에서 정하는 기한 내에 (갑)에게 제출하여야 한다.

②제1항에 따라 제출된 보고서의 검토, 평가 절차 및 기준, 이에 따른 후속절차에 관한 상세 사항은 제16조의 관련 법령 및 규정에 정한 바를 따른다.

제8조(관계자료의 제출 및 통지의무)

①(을)은 (갑)이 지정하는 자의 표준개발현장 확인, 관계서류의 열람, 관계자료의 제출요청에 성실히 응하여야 한다.

②본 협약상 당사자에 대한 일체의 통지, 통고 등은 협약서에 기재된 상대방의 주소로 내용증명 및 등기우편 또는 전자문서 등 서면으로 하여야 하며, 당사자 중 일방의 주소가 변경되는 경우에는 즉시 나머지 당사자들에게 통지하여야 한다.

③제2항에 기하여 (갑)이 (을)에 대한 전자문서 방식의 통지, 통고는 (을)이 사업계획서에 작성한 전자메일 주소를 통해 전송한다.

④그 밖에 과제의 수행과 관련한 일체의 제출, 통지 및 보고와 관련한 세부 사항은 운영규정에 정한 바에 따른다.

제9조(협약의 변경)

①(갑)과 (을)은 제9조 또는 제14조의 관련 법령 및 규정에 따라 본 협약의 내용 및 사업계획서의 내용을 변경할 수 있다.

②(갑)은 (을)의 요청이 있는 경우 또는 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 인정되는 경우에는 협약의 내용 또는 당사자를 변경할 수 있다.

가. 정부의 예산 사정, 연차별 실적 또는 계획서의 평가결과에 따라 협약의 변경이 필요한 경우

나. (을)이 과제의 참여를 포기하거나 성실하게 이행하지 아니하는 경우

다. 법령 및 규정의 개정, 정책의 변경 기타 사업의 성공적인 수행 및 계속성 보장을 위하여 필요한 것으로 인정되는 경우

③그 밖에 협약의 변경에 관한 세부사항 및 절차는 제14조의 관련 법령 및 규정에서 정한 바를 따른다.

제10조(협약의 해약)

①(갑)은 다음 각 호의 해당하는 사유가 발생하였을 경우에는 (을)과의 본 협약을 해약할 수 있다.

가. 기 수행되었거나 진행 중인 타 과제와 내용이 중복되게 수행하는 경우

나. (을) 및 사업책임자 등 본 협약에 의한 국가표준개발사업을 수행하는 자가 보고서를 제출하지 아니하거나, 사업비의 목적 외 사용 등 중대한 협약위반으로 과제의 계속 수행이 곤란하다고 판단되는 경우

다. 사업 수행이 지연되거나 정지상태가 되어 소기의 성과를 기대하기 곤란하거나 완수할 능력이 없다고 인정되는 경우

라. (을)이 과제 수행을 포기하고자 하는 경우

마. 문제과제로 중단 조치가 내려진 경우

바. (을)에서 부도·법정관리·폐업 등 중대한 사유가 발생하여 사업의 계속 수행이 불가능하거나 계속 수행할 필요가 없다고 인정되는 경우

사. 사업계획서 또는 제출 서류가 허위로 확인된 경우

아. (을)이 사업의 평가에 성실히 응하지 아니하여 과제 수행결과를 확인하기 어려운 경우

자. 기타 운영요령 및 운용지침에서 (을)의 귀책사유로 인하여 과제의 수행이 어렵게 되어 협약의 해약이 필요하다고 인정한 사유가 발생한 경우

②(을)은 본 협약이 해약되었을 경우 국가표준개발사업비의 사용을 즉시 중지하고 본 협약에 의거하여 지급받은 사업비의 집행내역과 사용잔액을 (갑)에 지체 없이 보고하여야 하며, (갑)의 정산결과에 따른 정산금을 (갑)의 통보일로부터 1개월 이내에

(갑)이 지정하는 계좌로 입금하여야 한다.

③(갑)은 협약 해약에 대한 귀책사유에 따라 (을)에게 협약 제12조에 따른 제재 및 환수조치를 취할 수 있다.

제11조(개발성과의 활용)

(을)은 개발성과를 공개 활용하여야 하며 개발한 표준(안)을 산업표준화법 제5조의 규정에 따라 국가표준으로 신청하여야 한다.

제12조(문제과제에 대한 제재 및 환수 조치)

①장관이 다음 각 호에 해당하는 사유를 근거로 관련 법령 및 규정에 따라 (을) 또는 그 소속 임직원에게 대하여 국가연구개발사업에의 참여를 제한하는 조치를 취하는 경우, (갑)으로 하여금 참여제한 조치를 위탁 또는 대행하도록 할 수 있다..

가. 과제 수행이 극히 불량 또는 표준개발의 결과가 극히 미흡하여 평가에 따라 중단 또는 불성실수행으로 결정된 경우

나. 정당한 사유 없이 표준개발과제의 수행을 포기한 경우

다. 정산금 또는 환수금을 납부하지 않은 경우

라. 과제 수행 결과보고서(진도실적·연차·단계·최종보고서), 원인보고서(수행보고서), 사업비 사용실적 보고서 또는 성과활용보고서를 제출하지 않거나 허위로 작성한 경우

마. 사업비의 유용·횡령 등 사업 외 목적으로 부정하게 사용한 경우

바. 관련 규정상 비밀준수 및 청렴의무를 위반한 경우

사. 그 밖에 협약에 대한 위반 행위가 있는 경우

②(갑)은 (을) 또는 그 소속 임직원에게 대하여 제1항 각 호 중 어느 하나에 해당하는 사유가 인정되면 귀책사유에 따라 이미 지급한 사업비의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.

③제1항 및 제2항의 각 제재 또는 환수 사유 및 절차, 기준에 관한 세부 사항은 운영규정 등에 정한 바에 따른다.

제13조(이의 신청)

(을)은 (갑)으로부터 본 협약 제6조에 따른 평가 및 정산결과, 제12조에 따른 제재에 관한 통보를 받은 경우, 제14조의 관련 법령 및 규정에 정하는 바에 따라 이의를 신청할 수 있다.

제14조(관련법령 및 규정의 준수)

①(을)은 「산업표준화법·시행령·시행규칙」, 「목재 · 제지산업분야 표준개발협력기관 운영규정」, 「사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」 및 기타 사후관리에 관한 규정(이하 "관련법령 및 규정"이라 한다)과 본 협약을 준수하여야 한다.

②관련법령 및 규정이 개정되거나 기타 본 협약을 규율하는 새로운 법령이 제정되는 경우에는, (갑)의 서면 또는 전자문서에 의한 고지로서 제9조에 기한 협약 변경

절차에 갈음하며, 변경된 규정은 별도의 협약 변경 절차 없이 본 협약의 내용으로 인정된다.

③성과물의 귀속·유지·활용 및 관리 등에 관한 사항은 제1항의 관련 법령 및 규정에 정한 바를 따르며, 관련 법령 및 규정에 정해지지 않은 사항에 대해서는 본 협약에서 정하거나 또는 당사자 간 별도로 합의한 바를 따른다,

④(을)은 (갑) 또는 (갑)이 지정하는 자가 (을)의 과제 수행 · 결과에 대해 조사 또는 평가를 실시할 경우 적극 협력하여야 하며, (을)이 이를 거부할 경우 (갑)은 제14조의 조치를 취할 수 있다.

제15조(비밀보장의 의무 등)

①(을)은 본 협약에 의한 기술개발사업을 수행 또는 그 결과를 활용하는 과정에서 지득한 비밀을 (갑) 및 상호간의 합의 없이 외부에 공개 또는 제공하지 아니한다.

②제1항을 위반하여 발생한 사항에 대해서는 이를 위반한 사업수행자가 민·형사상의 모든 책임을 진다.

제16조(제재부가금)

(갑)은 (을)이 사업비를 사업 용도 외의 용도로 사용한 경우에 해당기관(조합, 협회, 학회, 연구소 등), 사업책임자·연구원 또는 소속 임직원에게 대하여 그 표준개발용도 외의 용도로 사용한 금액의 5배 이내의 범위에서 제재부가금을 부과·징수 할 수 있다.

제17조(기타)

①본 협약상 사업수행자가 본 계약에 의한 국가표준개발사업의 결과를 공개, 발표 또는 활용할 경우 반드시 국립산림과학원 국가표준개발사업으로 수행된 것임을 밝혀야 한다.

②본 협약서의 해석상 의문이 있거나 해석상 이견이 있을 경우에는 (갑)의 해석에 따른다.

③본 협약서(첨부 포함)는 3통을 작성하여 (갑), (을)이 각각 1통씩 보관한다.

첨부

1. 국가표준개발사업계획서 1부
2. 협력기관 사업비 수령 및 입금계좌 통보서 1부
3. 협력기관 기술개발사업비 관리계좌 사본 1부
4. 협력기관 인감증명서 1부
5. 협력기관 사업자등록증(혹은 고유번호증) 사본 1부
6. 기타 국립산림과학원장이 필요하다고 인정되는 서류 각 1부

20 년 월 일

(갑) : 국립산림과학원장

(기관명)

(대표자)

(인)

주소 :

(을) : 협력기관

(기관명)

(대표자)

(인)

주소 :

사업책임자

(인)

협약서 작성요령

1. 본 협약서는 표준서식이므로 관련법령 및 규정에 위배되지 않는 범위 내에서 필요시 협약당사자간 협의에 의해 변경할 수 있음
2. 첨부서류는 협약 당사자간 필요한 서류만 작성 하며, 필요시 추가도 가능
3. 본 협약서의 표준서식 중 협약 당사자간 불필요한 문구는 모두 삭제
4. 본 '협약서 작성요령' 등 안내문구 삭제

사업비 입금계좌 양식

개 발 기 관 명

주 소 : (전화번호:)

문서번호 :

시행일자 : 20 . . .

수 신 : 국립산림과학원장

참 조 :

제 목 : 국가표준개발사업 사업비 수령 입금계좌 통보

우리 (원, 연구소, 조합, 대학교, 회사 등)에서는 귀원과 국가표준개발사업 수행에 관한 협약체결 및 동 사업에 의한 사업비 수령을 위하여 입금 계좌인감 및 협약인감을 아래와 같이 제출합니다.

1. 입금 계좌인감 및 협약인감

과 제 명	사업책임자	은 행 명 (지점명)	계좌번호	예금주	계좌 인감	협약 인감
					(인)	(인)

- * 계좌인감은 관리통장의 인감과 일치하여야 하며, 예금주는 주관기관 명의로 함.
- * 협약인감은 협약에 사용할 인감으로 인감증명서와 동일한 것으로 날인하여야 함. 단, 인감증명서와 다른 인감을 사용하고자 하는 기관은 협약인감란에 별도의 협약인감(예, 기관장 직인 등)을 날인함.

2. 개발기간

과 제 명	총개발기간	개월

첨부 1. 인감증명서 1부

개 발 기 관 장 ←인감증명서의 인감 날인